



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 47 DEL
28/01/2026**

OGGETTO: “INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI” – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

Registro Generale
**N. 67 DEL
28/01/2026**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventotto**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

CUP: J27H24002020004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il Decreto Sindacale n. 20 del 31.12.2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- che occorre provvedere alla pavimentazione di diverse strade del centro urbano in quanto le sedi stradali risultano obsolete e danneggiata da diversi lavori di attraversamento da parte di Enti quali ENEL, TELECOM, SIDIGAS ecc.;
- che l'ufficio tecnico su indicazione dell'amministrazione ha individuato quali via Santa Croce, via San Nicola, via Sant'Angelo le strade oggetto di intervento;
- che con Delibera di Giunta Comunale n°91 del 12/11/2024 con la quale si approvava il progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica per € 157.868,10;

- Che con Delibera di Giunta Comunale N° 88 del 24/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato per “INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI”;

Premesso altresì che nel quadro economico approvato la somma prevista per le funzioni tecniche ammontano complessivamente ad € 2.563,57 (pari al 2% del valore stimato dell'appalto);

Dato atto che le funzioni tecniche sono state espletate dai dipendenti dell'Ente e quindi suddivise come di seguito esplicitato:

Arch. Pasquale Maiella	€	1.281,78	50%
Ing. Aristide Costanzo	€	1.281,78	50%
	€	2.563,57	100%

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla liquidazione degli incentivi relativi alla fase di progettazione e aggiudicazione e alla fase di esecuzione e rendicontazione;

Verificato che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché del D.lgs. n. 36/2023;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

- 01. Di provvedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 2.563,57 per l'espletamento delle funzioni tecniche di progettazione, direzione dei lavori e rendicontazione relative all'intervento “**INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI CUP: J27H24002020004,**” suddivisa come di seguito:

Arch. Pasquale Maiella	€	1.281,78	50%
Ing. Aristide Costanzo	€	1.281,78	50%
	€	2.563,57	100%

- 02. Di dare atto che** la spesa è imputata, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Capitolo: 3102.2

Impegno 1128 sub 1 per € 1.281,78 del C.E.F.

Impegno 1128 sub 2 per € 1.281,78 del C.E.F.

Descrizione: *INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI*

Codice: 2.02.01.04.002

Importo totale : € 2.563,57

- 03. Di subordinare** il pagamento della somma pari ad € 2.563,57 relativamente all'espletamento delle funzioni tecniche di progettazione e rendicontazione relative all'intervento “**INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI**”, all'accredito della I RATA da parte della “Cassa Depositi e Prestiti”;

- 04. di dare atto** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

05. di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 28/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 28/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: incentivi funzioni tecniche CIG: CUP: Descrizione Capitolo: PAVIMENTAZION STRADE INTERNE Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.04.002	8.1	3102.2		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1128	€ 146.715,35	1	€ 1.281,78		€ 0,00

Creditore

Denominazione: MAIELLA PASQUALE 28-09-1958 - Progressivo Fornitore: 1167 Codice Fiscale: MLLPQL58P28A508M P.Iva:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: incentivi funzioni tecniche CIG: CUP: Descrizione Capitolo: PAVIMENTAZION STRADE INTERNE Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.04.002	8.1	3102.2		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1128	€ 146.715,35	2	€ 1.281,78		€ 0,00

Creditore

Denominazione: COSTANZO ARISTIDE 30-08-1983 - **Progressivo Fornitore:** 3757
Codice Fiscale: CSTRTD83M30A509T **P.Iva:**

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
134	1.281,78	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

MAIELLA PASQUALE 28-09-1958

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
135	1.281,78	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

COSTANZO ARISTIDE 30-08-1983

Avella (AV), 28/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 28/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 28/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 103, e vi rimarrà fino al 12/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 67 del 28/01/2026;

Oggetto: "INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI" – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

Avella (AV), 28/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella